

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K. Inh. Herr D. Matz · Harnackstraße 5, 39104 Magdeburg HRA: 5981
Amtsgericht Stendal · Steuernummer: 102/247/13814

als Konzessionär und Vertragspartner für Sprach- und Kulturkurse am Italienischen Kulturinstitut Hamburg (IIC).

Stand: 24.08.2026 · Vollständige, gültige Fassung

§ 1 Geltungsbereich und Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln alle Vertragsbeziehungen zwischen der CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K. (nachfolgend „CALLIDUS“) und dem Kursteilnehmer bzw. Kunden (nachfolgend „Kunde“), der Angebote von CALLIDUS in Anspruch nimmt.
2. Gegenstand des Vertrages ist eine durchgehende, durch ein Stundenkontingent begrenzte und auf maximal ein Jahr befristete Vereinbarung über Dienstleistungen, die sich aus einer Auswahl der jeweils gültigen Leistungsübersicht ergeben. Es handelt sich um Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff. BGB.
3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
4. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, CALLIDUS stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss

1. Die Darstellung der Kurse auf der Website von CALLIDUS (www.callidus-sprachkurse.de) sowie in Prospekten und Kursübersichten stellt kein verbindliches Vertragsangebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, seinerseits ein Angebot abzugeben.
2. Mit der Anmeldung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Die Anmeldung kann persönlich, schriftlich per Post oder E-Mail oder über die Website von CALLIDUS erfolgen. Bei der Anmeldung über die Website gibt der Kunde sein verbindliches Angebot durch Anklicken der abschließenden Schaltfläche „zahlungspflichtig anmelden“ ab.
3. Nach Erhalt der Anmeldung bestätigt CALLIDUS deren Eingang, prüft die Verfügbarkeit und übersendet dem Kunden eine Rechnung mit den Zahlungsbedingungen (Bankverbindung von CALLIDUS, Zahlungsziel und Verwendungszweck). Diese Eingangsbestätigung und Zahlungsaufforderung stellt noch keine Annahme des Angebots dar.
4. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn CALLIDUS den vollständigen Zahlungseingang bestätigt (Buchungs- bzw. Teilnahmebestätigung). Erst mit dieser Bestätigung ist der Kursplatz verbindlich gebucht.
5. Das Zahlungsziel wird so bemessen, dass der Zahlungseingang spätestens zwei Werktage vor Beginn der ersten Kursveranstaltung erfolgt.

6. Für alle Anmeldeformen gelten diese AGB. Sie werden dem Kunden spätestens mit der Rechnung in Textform zur Verfügung gestellt.

§ 3 Widerrufsrecht für Verbraucher

Schließt der Kunde als Verbraucher den Vertrag im Wege des Fernabsatzes (z. B. über die Website, per E-Mail oder Post) oder außerhalb von Geschäftsräumen ab, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht nach Maßgabe der nachfolgenden Widerrufsbelehrung zu.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K., Inh. D. Matz Harnackstraße 5, 39104 Magdeburg E-Mail: info@callidus-sprachkurse.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.

— Ende der Widerrufsbelehrung —

Ein amtliches Muster-Widerrufsformular stellen wir Ihnen zusammen mit dieser Widerrufsbelehrung als gesondertes, ausfüllbares Dokument bereit.

§ 4 Preise und Zahlung

1. Es gelten die in der Leistungsübersicht (Preisliste/Kursübersicht) angegebenen Preise zum Zeitpunkt der Buchung. Sämtliches für den gebuchten Kurs erforderliche Lehr- und Lernmaterial ist im Kurspreis enthalten und wird nicht gesondert berechnet.

2. Der Gesamtbetrag für die vereinbarten Leistungen ist im Voraus per Einzelüberweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto von CALLIDUS fällig, und zwar zu dem in der Rechnung genannten Zahlungsziel und unter Angabe des dort genannten Verwendungszwecks. Das Zahlungsziel liegt so, dass der Zahlungseingang spätestens zwei Werktage vor Beginn der ersten Kursveranstaltung erfolgt.
3. Eine Ratenzahlung wird grundsätzlich nicht angeboten. CALLIDUS kann im Einzelfall abweichende Zahlungsmodalitäten in Textform vereinbaren.
4. Geht die Zahlung nicht oder nicht in voller Höhe innerhalb des Zahlungsziels ein, kommt kein Vertrag zustande (§ 2 Absatz 4); CALLIDUS kann den Kursplatz anderweitig vergeben. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

§ 5 Ort der Leistungserbringung

1. Alle Sprach- und Kulturkurse mit Ausnahme von Online-Kursen finden in Präsenz statt. Ort der Leistungserbringung sind die Räumlichkeiten des Italienischen Kulturinstituts Hamburg (IIC), Hansastraße 6, 20149 Hamburg.
2. Kulturkurse, die eine Leistungserbringung außerhalb der Räumlichkeiten des IIC Hamburg erfordern, mindern nicht die Kurskosten und gelten nach Ablauf der vereinbarten Kurszeit ebenfalls als erbracht.
3. Online-Kurse finden auf den von CALLIDUS vorgegebenen Online-Plattformen statt und sind örtlich unabhängig. Eine nicht ausreichende Internetverbindung auf Seiten des Kunden berechtigt nicht zur Beitragsminderung. Wird ein Online-Kurs aufgrund von Schwankungen der Internetverbindung unterbrochen und kann er innerhalb der vorgesehenen Sitzungszeit nicht wiederhergestellt werden, bietet CALLIDUS nach Maßgabe von § 8 eine Ersatzeinheit an. Liegt die Ursache der Störung nachweislich allein im Verantwortungsbereich von CALLIDUS, bleibt das Recht des Kunden auf Ersatz oder anteilige Rückvergütung der nicht erbrachten Einheit unberührt.

§ 6 Leistungsumfang

Der jeweilige Leistungsumfang entspricht dem in der Leistungsübersicht/Kursliste ausgewiesenen Stundenkontingent. Die Unterrichtsstunden des gebuchten Stundenkontingents sind innerhalb eines Jahres ab Kursbeginn abzunehmen.

§ 7 Stundendauer

Eine Unterrichtsstunde bzw. Unterrichtseinheit für einen Sprachkurs — online oder in Präsenz — sowie für einen Kulturkurs dauert 60 Minuten. Findet an einem Tag ein Termin über beispielsweise 120 Minuten statt, sind damit zwei Unterrichtseinheiten abgegolten. Eine Einzelunterrichtseinheit umfasst ebenfalls 60 Minuten.

§ 8 Stundenausfall, Ersatz und Rückvergütung

1. **Von CALLIDUS zu vertretender Ausfall:** Fällt eine Unterrichtsstunde oder ein Programm aus Gründen aus, die CALLIDUS zu vertreten hat, bietet CALLIDUS nach Absprache eine Ersatzunterrichtseinheit bzw. ein Ersatzprogramm an. Ist die Erbringung einer Ersatzleistung nicht möglich, wird der auf die ausgefallene und bereits bezahlte, aber nicht erbrachte Unterrichtsstunde entfallende Anteil des Kursbeitrags nach Kursabschluss anteilig zurückerstattet.
2. **Fehlen des Kunden:** Versäumt ein Kursteilnehmer eine Unterrichtsstunde, gilt das Versäumnis als entschuldigt, wenn es mindestens 24 Stunden vor Stundenbeginn in Textform abgesagt wurde. Für entschuldigt versäumte Stunden bietet CALLIDUS bis zum Programmende eine Ersatzstunde an, sofern der allgemeine Dienstbetrieb dies zulässt und die Ersatzstunde bis zum Ablauf des Programms tatsächlich durchgeführt werden kann. Ein Anspruch auf die Durchführung von Ersatzstunden besteht in diesem Fall nicht; ein Anspruch auf Rückvergütung besteht für vom Kunden versäumte Stunden nicht.
3. Nicht oder nicht rechtzeitig abgesagte (unentschuldigte) Stunden gelten als erbracht.

§ 9 Teilnehmerzahl

1. **Mindestteilnehmerzahl:** Erreicht ein Kurs die für sein Zustandekommen erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht, ist CALLIDUS nicht zur Durchführung verpflichtet. CALLIDUS informiert den Kunden hierüber in der Regel spätestens drei Tage vor dem geplanten Kursbeginn. CALLIDUS bietet dem Kunden in diesem Fall nach Möglichkeit einen gleichwertigen Alternativkurs an; ein solches Angebot kann insbesondere in einem anderen Termin, einem Online-Format oder in der Zusammenlegung mit einem anderen Kurs desselben Niveaus bestehen. Eine zusammengelegte Gruppe überschreitet nicht die für den Kurs beworbene Höchstteilnehmerzahl. Ein Wechsel in einen anderen Kurs sowie jede Zusammenlegung oder Überweisung in einen anderen Kurs setzen die ausdrückliche Zustimmung des Kunden voraus. Nimmt der Kunde ein Alternativangebot nicht an oder kommt ein solches nicht zustande, ist CALLIDUS berechtigt, den Kurs abzusagen. In diesem Fall entfällt die Zahlungspflicht; bereits gezahlte Kursbeiträge werden vollständig und unverzüglich zurückerstattet. Ein Anspruch des Kunden auf Durchführung des Kurses besteht nicht.
 2. **Maximalteilnehmerzahl:** Die maximale Teilnehmerzahl bestimmt CALLIDUS unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards nach billigem Ermessen. Eine höhere Teilnehmerzahl berechtigt nicht zur Minderung des ausgewiesenen Kursbeitrags.
 3. Im Einzelunterricht gibt es einen Kursteilnehmer.
-

§ 10 Kursorganisation

1. Organisatorische Angelegenheiten können nur mit der Kundenbetreuung im Sekretariat oder mit der Geschäftsleitung vereinbart werden, nicht mit der Lehrkraft.
 2. Ein Anspruch auf Unterrichtung durch eine bestimmte Lehrkraft besteht nicht. Ein Wechsel der Lehrkraft kann Bestandteil der CALLIDUS-Methode sein und berechtigt weder zur Kündigung noch zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Beitragsminderung. Das Recht des Kunden zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
 3. Jeder Wohnungswechsel ist der Kundenbetreuung im Sekretariat unverzüglich und in Textform mitzuteilen.
 4. Das für den gebuchten Kurs erforderliche Lehr- und Lernmaterial ist im Kurspreis enthalten und wird nicht gesondert berechnet. Optionale Zusatzmaterialien, die ausdrücklich als kostenpflichtig gekennzeichnet sind, werden nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Kunden berechnet.
 5. CALLIDUS schuldet eine fachgerechte Durchführung des Unterrichts, nicht jedoch das Erreichen eines bestimmten Lern- oder Unterrichtserfolges. Angaben zu den für ein Sprachniveau benötigten Unterrichtsstunden beruhen auf langjähriger Erfahrung und können im Einzelfall von den tatsächlichen Erfordernissen abweichen.
 6. An gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen dem 23. Dezember und dem 5. Januar eines Jahres finden keine Sprach- und Kulturkurse statt. Darüber hinaus gelten die vom Italienischen Kulturinstitut Hamburg vorgegebenen Betriebszeiten. Hierdurch entfallende Termine werden nicht auf das Stundenkontingent angerechnet bzw. nachgeholt.
-

§ 11 Datenschutz

1. CALLIDUS verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zur Begründung, Durchführung und Abwicklung des Vertrages sowie für die damit verbundenen organisatorischen und verwaltungstechnischen Zwecke. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) sowie, soweit gesetzliche Pflichten bestehen, Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Für diese Verarbeitung ist keine gesonderte Einwilligung erforderlich.
 2. Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten, zu den Rechten des Kunden (insbesondere Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch) sowie zu Speicherdauer und Empfängern ergeben sich aus der gesondert zur Verfügung gestellten Datenschutzerklärung von CALLIDUS.
 3. Soweit für einzelne Verarbeitungen (z. B. Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen) eine Einwilligung erforderlich ist, wird diese gesondert, freiwillig und in informierter Form eingeholt. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Durchführung des Kursvertrages hat.
-

§ 12 Hausordnung und Netiquette

1. Es gelten die Hausordnung sowie die Brandschutzordnung des Italienischen Kulturinstituts Hamburg.
2. Der Kunde wird gebeten, auf seine Garderobe und Wertgegenstände selbst zu achten. Für deren Verlust oder Beschädigung wird im Rahmen der Haftungsregelung in § 13 gehaftet.
3. Fotos, Screenshots, Audio- und Videoaufnahmen während der Sprach- und Kulturkurse sind ohne ausdrückliche Erlaubnis von CALLIDUS nicht gestattet. Im Falle einer Erlaubnis sind die Persönlichkeitsrechte der aufgezeichneten Personen jederzeit zu wahren. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.
4. Bei Symptomen ansteckender Infektionskrankheiten ist der Kunde verpflichtet, den Sprach- und Kulturkursen sowie dem Einzelunterricht fernzubleiben.
5. Der Kunde ist verpflichtet, die genutzten Geräte, Einrichtungen und Veranstaltungsräume sorgsam zu behandeln sowie die Haus- und Brandschutzordnung der Einrichtung und anderer Gastgeber einschließlich der Rauchverbote zu beachten.
6. Bei einem schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß gegen die Haus- oder Brandschutzordnung ist CALLIDUS nach vorheriger Abmahnung — bei besonders schweren Verstößen auch ohne Abmahnung — zum Ausschluss vom Kurs berechtigt. Bei einem vom Kunden zu vertretenden Ausschluss besteht kein Anspruch auf Rückerstattung für die nach dem Ausschluss nicht mehr in Anspruch genommenen Stunden; weitergehende Rückerstattungsansprüche sind ausgeschlossen.
7. CALLIDUS duldet keine Beleidigungen oder diskriminierenden Äußerungen gegenüber Lehrkräften, Mitarbeitern, anderen Teilnehmern oder Besuchern in den vom Italienischen Kulturinstitut Hamburg zur Verfügung gestellten Räumen. Verstöße berechtigen CALLIDUS nach Maßgabe von Absatz 6 zum sofortigen Kursausschluss und in Absprache mit der Institutsleitung des IIC Hamburg gegebenenfalls zu einem Hausverbot.

§ 13 Haftung

1. CALLIDUS haftet unbeschränkt - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, - für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von CALLIDUS, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, - im Rahmen einer übernommenen Garantie sowie - nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.
2. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, ist die Haftung von CALLIDUS auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
3. Im Übrigen ist die Haftung von CALLIDUS für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen.
4. Für Unfälle und sonstige Schädigungen auf dem Hin- und Rückweg zu bzw. von den Veranstaltungen übernimmt CALLIDUS keine Haftung; die zwingende Haftung nach Absatz 1 bleibt unberührt.
5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von CALLIDUS.

§ 14 Minderjährige Teilnehmer

1. Teilnehmer unter 18 Jahren stehen während der Dauer des Unterrichts unter der Aufsicht der Lehrkräfte von CALLIDUS.
2. Außerhalb der Unterrichtszeit — insbesondere auf dem Hin- und Rückweg, in den Pausen sowie vor Beginn und nach Ende des Unterrichts — übernehmen weder CALLIDUS noch das Italienische Kulturinstitut Hamburg eine Aufsichtspflicht. In diesen Zeiträumen können minderjährige Teilnehmer unbeaufsichtigt sein. Die Erziehungsberechtigten sind für die An- und Abreise sowie für die Beaufsichtigung außerhalb der Unterrichtszeit verantwortlich. Mit der Anmeldung eines Teilnehmers unter 18 Jahren erklären sich die Erziehungsberechtigten hiermit ausdrücklich einverstanden.

3. In Deutschland gilt für Jugendliche unter 18 Jahren das Jugendschutzgesetz.
 4. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen minderjähriger Teilnehmer gegen das Jugendschutzgesetz oder die Hausordnung gilt die Ausschlussregelung des § 12 Absatz 6 entsprechend.
-

§ 15 Schlussbestimmungen

1. Sofern — bedingt durch besondere Umstände wie z. B. Pandemien — ein geregelter Präsenzbetrieb nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, bietet CALLIDUS als Alternative Online-Unterricht auf Basis von Videokonferenzen zwischen Lehrkraft und Kursteilnehmern an. Die hierfür erforderliche Datenverarbeitung erfolgt zur Durchführung des Vertrages auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
 2. Im Falle von Streitigkeiten über die Bedeutung oder Auslegung einer Bestimmung einer übersetzten Fassung dieser AGB ist im Zweifel die deutsche Fassung maßgeblich.
 3. Erfüllungsort ist Hamburg.
 4. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Magdeburg. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.
 5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird.
 6. **Hinweis zur Streitbeilegung:** Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) unter <https://ec.europa.eu/consumers/odr> bereit. CALLIDUS ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.
-

§ 16 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden oder sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung gilt die gesetzliche Regelung. Eine etwaige Lücke ist nach dem mutmaßlichen Willen der Parteien zu schließen. Gegenüber Verbrauchern gilt dies mit der Maßgabe, dass an die Stelle unwirksamer Klauseln stets die gesetzlichen Vorschriften treten.

CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K. — als Konzessionär und Vertragspartner für Sprach- und Kulturkurse am Italienischen Kulturinstitut Hamburg.

Stand: 24.08.2026 · Vollständige, gültige Fassung.